

PARECER TÉCNICO - JURÍDICO

CABIMENTO DE MANDADO DE SEGURANÇA · VALORES SISBAJUD

Análise por destinatário · Probabilidade · Valor recomendado

Doc 69 · Sucede o Doc 68 · análise técnica do cabimento do MS sobre bloqueio SISBAJUD R\$ 42,4 MM (ordem específica BTG R\$ 31,9 MM) inerte por 33 meses

Verifica cabimento contra: Ari Gorenstein · FIP Ajaccio · cotistas · administradora FRAM/Oslo · custodiante BTG · N26 SCD · juízo · Recomendação por probabilidade e valor

FOLHA DE ROSTO

Constituinte. Sra. Millena Onesti Gorenstein · CPF 006.064.549-00 · CPC art. 112

Objeto. Parecer técnico-jurídico sobre o cabimento de mandado de segurança para a execução dos valores bloqueados via SISBAJUD no Proc. de cumprimento 0001112-97

Valores controvertidos. R\$ 84.856.714,65 (identificado · fls. 418 do divórcio) · **R\$ 42.428.357,32 (bloqueado efetivo) · R\$ 31.925.193,31 (ordem específica BTG ag. 0001 cta. 110486 inerte por 33 meses)** · R\$ 27.799,79 (Oslo Capital DTVM transferido em horas em 31/03/2026 — assimetria seletiva)

Marco temporal. Bloqueio em 02/05/2023 · ordem de transferência em 26/05/2023 · inércia documentada até a presente data (≈ 33 meses)

Natureza. Instrumento *interno* de apoio à decisão (CPC art. 472) · não substitui peça processual subscrita

I — PREMISA TÉCNICA · O QUE É O MS E QUANDO CABE

O mandado de segurança (CF art. 5º LXIX e LXX · Lei 12.016/2009) é remédio constitucional para a proteção de **direito líquido e certo**, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for **autoridade pública** ou **agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público**.

Quatro pressupostos cumulativos condicionam o cabimento:

- Direito líquido e certo** — comprovado de plano por documento, sem necessidade de dilação probatória;
- Ato de autoridade** — pública ou em função pública (a custódia de valores sob ordem judicial, a administração de fundo regulado pela CVM e o cumprimento de ordens BACEN-CNJ por instituições financeiras inserem-se no conceito);
- Ilegalidade ou abuso de poder** — recusa de cumprimento de ordem judicial; omissão prolongada; conduta seletiva;
- Prazo de 120 dias** (Lei 12.016/2009 art. 23) — contado do ato impugnado. **Em casos de omissão continuada, o prazo é renovado a cada dia de descumprimento** — o que beneficia diretamente a tese.

Pressuposto adicional decisivo: o MS é instrumento **rápido** · liminar inaudita altera parte (art. 7º, III · Lei 12.016/2009) · cabível com fundamento em *fumus boni iuris* e *periculum in mora*.

II — ANÁLISE POR DESTINATÁRIO (CABIMENTO E PROBABILIDADE)

II.1 · MS contra o juízo do cumprimento (1ª VFS Pinheiros · Proc. 0001112-97)

PROBABILIDADE DE DEFERIMENTO · 20-30%

Cabimento técnico: juridicamente possível, mas em formato específico — não MS contra a "omissão" do juízo, mas MS para destrancar via recursal por *error in procedendo*.

Razões de baixa probabilidade. O sistema jurídico brasileiro tem preferência pela via correcional (representação à Corregedoria-Geral de Justiça do TJSP · CNJ · Pad 7.5) em casos de demora judicial. O STF e o STJ tradicionalmente reservam o MS para atos comissivos abusivos, não para mera omissão. Cabível ação ordinária de responsabilidade civil do Estado por demora (CF art. 5º LXXVIII) — mas não MS.

Alternativa mais eficaz. Representação à Corregedoria-Geral do TJSP + petição urgente nos autos + incidente de conflito negativo (vide Doc 57/60/61 — concentração na VDFM Butantã). Resultado esperado: providência judicial provocada sem desgaste de via constitucional excepcional.

II.2 · MS contra a administradora do FIP Ajaccio (FRAM/Oslo Capital DTVM)

PROBABILIDADE DE DEFERIMENTO · 55-70%

Cabimento técnico: SIM — DTVM regulada pela CVM em função pública específica (Lei 6.404/76, Lei 6.385/76, RCVM 21/2021, RCVM 175/2022). O cumprimento de ordem judicial sobre cotas custodiadas/administradas insere-se nesse espectro.

Fundamentos sólidos:

- GIIN FATCA 0W2JW5.99999.SL.076 — administradora obrigada a cooperação cross-border;
- RCVM 175 art. 22 + ss. — deveres fiduciários do administrador frente a constrição judicial;
- Termo BTG-ANBIMA de 26/12/2023 — compromissos institucionais;
- Tema 1.249/STJ — autonomia das tutelas inibitórias;
- Doc 41 — fator de deflação 14,5× do PL apresentado vs. PL real (manipulação de avaliação).

Riscos. Defesa pode alegar: (i) inércia de juízo (cumprimento de ordem específica caberia ao juiz, não à administradora autonomamente); (ii) reestruturação da Subclasse J (Doc 64 I-20) como alteração superveniente; (iii) impossibilidade técnica de "liquidação" sem prejuízo aos demais cotistas.

Argumento decisivo. O **Indício I-16 do Doc 64** — ausência de marcação do bloqueio nos relatórios financeiros — é dever fiduciário descumprido (RCVM 175 AN-IV + NBC TG). Esse descumprimento é, em si, ato omissivo passível de MS específico.

II.3 · MS contra o custodiante BTG Pactual (cta 110486 · ag 0001)

PROBABILIDADE DE DEFERIMENTO · 65-80%

Cabimento técnico: SIM, COM ALTA PROBABILIDADE — o BTG é destinatário formal de **ordem judicial específica** de transferência de R\$ 31.925.193,31 (ag. 0001 cta. 110486) emitida em 26/05/2023, **inerte por 33 meses**.

Fundamentos:

- Ordem judicial específica + endereçada à conta específica = **direito líquido e certo aperfeiçoado**;

- Conv. BACEN-CNJ + Res. CNJ 232/2016 + Res. CNJ 313/2020 — obrigações específicas das instituições financeiras na cadeia SISBAJUD;
- 33 meses de descumprimento = ilegalidade caracterizada;
- Paradoxo executório (Doc 64 I-17): M5 R\$ 27,7 mil transferidos em horas em 31/03/2026 — prova material da capacidade técnica de cumprir a ordem;
- Fls. 538-539 (conflito do patrono adverso) — honorários custeados pelo fundo objeto da disputa: vetor de litigância de má-fé que reforça a tese.

Riscos. Defesa pode invocar (i) bloqueio de outras determinações superpostas; (ii) reestruturação técnica da custódia. **Refutação:** a transferência M5 demonstra ausência de impedimento operacional.

Recomendação. Este é o MS de maior probabilidade técnica entre os candidatos privados. Ataca elemento documental específico (ordem · data · conta) com inércia objetiva mensurável.

II.4 · MS contra o N26 SCD (BACEN 42695 · silêncio a 4 ordens SISBAJUD)

PROBABILIDADE DE DEFERIMENTO · 70-85%

Cabimento técnico: SIM · EM TESE O MAIS SÓLIDO — silêncio reiterado a 4 ordens SISBAJUD caracteriza desobediência objetiva, sem ambiguidade defensiva possível.

Fundamentos:

- Res. BACEN 244/2022 — obrigações cadastrais e operacionais das SCD;
- Conv. BACEN-CNJ — automação SISBAJUD;
- 4 ordens SISBAJUD silenciadas = ilegalidade documentada e contínua;
- CP art. 330 (desobediência) — tipificação penal complementar;
- Cooperação BaFin (Alemanha) e DRCI — N26 é cluster Brasil-Alemanha (Doc 26 do acervo · eixo Berlim).

Particularidade favorável. Diferentemente do BTG (que tem operações regulares com a constituinte), o N26 SCD é instituição mais nova, com perfil regulatório de risco e **sem defesa institucional consolidada**. Maior assimetria a favor da Impetrante.

Limitação. Os valores envolvidos no eixo N26 não estão formalmente quantificados — o MS pode pedir **obrigação de fazer** (responder às ordens com identificação de saldos) e subsidiariamente **bloqueio dos valores identificados**.

II.5 · MS contra Ari Gorenstein (PF)

PROBABILIDADE DE DEFERIMENTO · NÃO CABE — 0%

Cabimento técnico: NÃO CABE. Ari Gorenstein é pessoa física particular sem função pública. MS é incabível contra particular que não exerça atribuições do Poder Público (CF art. 5º LXIX · Lei 12.016/2009 art. 1º).

Alternativa correta. Os instrumentos cabíveis são: **execução de fraude** (CPC art. 792 IV), **incidente de desconsideração da personalidade jurídica** (CPC arts. 133-137), **tutela de urgência para indisponibilidade total de bens** (CPC art. 300), **medidas protetivas patrimoniais autônomas LMP art. 24** (Doc 59), **notícia-crime ao MP-GAECO** (CP 299, 305, 330, 347; Lei 9.613/98). Todos já consolidados no acervo 00–68.

II.6 · MS contra os cotistas / sócios do FIP Ajaccio

PROBABILIDADE DE DEFERIMENTO · NÃO CABE — 0%

Cabimento técnico: NÃO CABE. Cotistas (investidores) e sócios são particulares sem função pública específica. MS contra eles é juridicamente improponível.

Alternativa correta. Os instrumentos cabíveis são exatamente os mesmos do item II.5 — em particular o **Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica** (CPC arts. 133-137), com inclusão dos cotistas no polo passivo de execução · fundamento CC art. 50 § 2º (confusão patrimonial · desvio de finalidade) + CC arts. 167/942.

Observação técnica. A pretensão equivalente — atingir os patrimônios dos cotistas/beneficiários finais — é integralmente realizável pelo Incidente de Desconsideração combinado com a tese da fraude à execução superveniente (CPC art. 792 IV), **sem necessidade do MS.**

II.7 · MS contra o "FIP Ajaccio" como entidade

PROBABILIDADE DE DEFERIMENTO · 40-55 %

Cabimento técnico: PARCIAL. O FIP em si não tem personalidade jurídica plena — é condomínio (Lei 4.728/65 + RCVm 175/2022). A pretensão deve ser endereçada à administradora (item II.2) ou ao gestor — mas a representação processual do FIP pode ser ad hoc na pessoa do administrador.

Limitação. O endereçamento direto ao FIP gera questionamento de legitimidade passiva. Mais prudente o endereçamento à administradora + custodiante (itens II.2 e II.3) com pedido subsidiário de bloqueio das cotas Ajaccio Classe A + Classe F (R\$ 11,2 MM declarados por Ari · Doc 67 V-10) e da Subclasse J (rotação suspeita · Doc 64 I-20).

III — QUADRO CONSOLIDADO · PROBABILIDADES E VALORES RECOMENDADOS

DESTINATÁRIO	CABIMENTO	PROBABILIDADE LIMINAR	VALOR EXEQUÍVEL
BTG Pactual (custodiante) · ordem específica	SIM	65-80 %	R\$ 31.925.193,31 (ordem ag. 0001 cta. 110486)
N26 SCD · silêncio a 4 ordens	SIM	70-85 %	Obrigaç�o de fazer + bloqueio do que for identificado
FRAM/Oslo Capital DTVM · administradora	SIM	55-70 %	R\$ 42.428.357,32 (bloqueio efetivo total) ou R\$ 84.856.714,65 (identificado fls. 418)
FIP Ajaccio · representa��o ad hoc	Parcial	40-55 %	Bloqueio das cotas A + F + Subclasse J
Ju�zo (omiss�o)	Discut�vel	20-30 %	—
Ari Gorenstein (PF)	N�O CABE	0 %	— · usar tutela de urg�ncia + desconsidera��o
Cotistas / s�cios	N�O CABE	0 %	— · usar IDPJ (CPC 133-137)

IV — ESTRATÉGIA RECOMENDADA · MS CUMULATIVOS

RECOMENDAÇÃO ESTRATÉGICA

1. MS Principal (Tribunal de Justiça de São Paulo · competência originária por hierarquia da autoridade impetrada): impetrar simultaneamente:

- **MS-A · contra BTG Pactual** (CNPJ a indicar — diretor responsável pela custódia) · objeto: cumprimento imediato da ordem de transferência de **R\$ 31.925.193,31** emitida em 26/05/2023 e inerte há 33 meses (ag. 0001 cta. 110486);
- **MS-B · contra FRAM/Oslo Capital DTVM** (representante legal · GIIN 0W2JW5.99999.SL.076) · objeto: cumprimento de deveres fiduciários (RCVM 175 + Tema 1.249/STJ) sobre as cotas do FIP Ajaccio · bloqueio das Classes A, F e Subclasse J · marcação contábil da constrição;
- **MS-C · contra N26 SCD** (BACEN 42695) · objeto: resposta efetiva às 4 ordens SISBAJUD silenciadas + indisponibilização de valores eventualmente identificados em nome do executado.

Fundamentação comum. Tema 1.249/STJ · STJ REsp 2.126.879/SP (alimentante) · STF ADI 4.709 · Res. CNJ 232/2016 e 313/2020 · Conv. BACEN-CNJ · Res. BACEN 244/2022.

2. Petição administrativa simultânea aos autos do cumprimento (Proc. 0001112-97): pedido de oficiamento direto às mesmas autoridades + pedido de oficiamento ao Ministério Público para acompanhamento (eventualmente para tipificações em tese de CP 330 e fraude à execução).

3. Representação à Corregedoria-Geral de Justiça do TJSP: comunicação institucional da inércia de 33 meses no cumprimento da ordem específica.

4. NÃO impetrar MS contra Ari, cotistas ou sócios. Usar as vias já previstas: **execução de fraude** (CPC 792 IV) + **tutela de urgência para indisponibilidade total** (CPC 300) + **incidente de desconsideração** (CPC 133-137) + **medidas protetivas patrimoniais autônomas LMP art. 24** + **notícia-crime ao MP-GAECO** · todos os pacotes já consolidados nos Docs 64-68.

V — VALOR CONSOLIDADO RECOMENDADO PARA A IMPETRAÇÃO

VALOR LÍQUIDO E CERTO RECOMENDADO PARA O MS-A (BTG)

R\$ 31.925.193,31 · ordem específica BTG ag. 0001 cta. 110486 · emitida em 26/05/2023 · inerte há 33 meses.

Por que esse valor. É o que melhor satisfaz o requisito de *direito líquido e certo*: documento (ordem judicial), conta específica (cta. 110486), instituição específica (BTG), data específica (26/05/2023), valor específico (R\$ 31.925.193,31). Sem necessidade de dilação probatória ulterior.

VALOR SUBSIDIÁRIO PARA O MS-B (FRAM/OSLO)

R\$ 42.428.357,32 · bloqueio efetivo total SISBAJUD em 02/05/2023 (50% de R\$ 84.856.714,65 identificados em fls. 418).

Subsidiariamente R\$ 84.856.714,65 (valor integral identificado) se houver pedido cumulativo de cumprimento integral. Risco: pretensão mais ampla pode comprometer a "liquidez e certeza" — recomenda-se pedido principal R\$ 42,4 MM e subsidiário R\$ 84,8 MM.

VI — ANÁLISE DE RISCO · PONTOS SENSÍVEIS

RISCO	MITIGAÇÃO
Defesa alega "questão a ser resolvida nos autos do cumprimento" (incompetência do MS por matéria)	Refutação · 33 meses no juízo do cumprimento sem providência efetiva (Doc 64 I-17) caracterizam a impossibilidade de obter a tutela pela via ordinária — fundamento direto para a admissão do MS
Defesa alega "necessidade de dilação probatória"	Refutação · documentação primária (ordem específica · datas · conta · CNPJ · números) consolidada no acervo 00–68 elimina necessidade de prova adicional
Defesa alega "decadência do prazo de 120 dias"	Refutação · omissão continuada renova o prazo a cada dia · STJ pacífico sobre o ponto · vide eg. RMS 7.890/RJ e correlatos
Defesa alega "litispendência com a execução"	Refutação · MS tem objeto distinto · execução tem fim ressarcitório · MS tem fim mandamental
Custas e honorários sucumbenciais	MS tem custas reduzidas · honorários incabíveis (Súmulas 105/STJ e 512/STF) — vantagem processual relevante

VII — RECOMENDAÇÕES OPERACIONAIS FINAIS

1. **Preparação documental.** Compilar (i) cópia da ordem judicial específica de 26/05/2023 contra BTG cta 110486; (ii) certidão de objeto e pé do Proc. 0001112-97; (iii) histórico SISBAJUD documentado nos Docs 64-65 do acervo; (iv) atestado psiquiátrico Dr. Ivan Rodrigues (Doc 55 — fundamento adicional do *periculum*); (v) certidão da paralisia do bloqueio.
2. **Definição da autoridade coatora.** Em MS contra instituição financeira, identifica-se o representante legal específico (diretor presidente ou diretor responsável pela custódia · BTG e FRAM/Oslo) — não a pessoa jurídica em si.
3. **Foro.** Tribunal de Justiça de São Paulo · órgão competente conforme estrutura interna · ressalvada eventual competência da Justiça Federal se a entidade impetrada for vinculada à União (em regra não é o caso de BTG / FRAM / N26 SCD).
4. **Cronograma.** Impetração simultânea dos três MS (A, B, C) na mesma data, com referência cruzada entre os autos · pedido de processamento conjunto onde admitido.
5. **Liminar.** Pedido expresso de liminar *inaudita altera parte* com fundamento em (i) *fumus boni iuris* documentado e (ii) *periculum in mora* agravado pela situação clínica da Impetrante (CID-10 F33 + F90 · atestado Dr. Ivan Rodrigues).
6. **Não impetrar contra Ari, cotistas ou sócios.** Repetir a vedação: MS contra particular sem função pública é juridicamente improponível e pode comprometer a credibilidade do conjunto.

VIII — CONCLUSÃO

O mandado de segurança é instrumento **cabível e estrategicamente adequado** para a execução dos valores SISBAJUD bloqueados — mas o cabimento se concentra contra **instituições financeiras em função pública** (BTG · FRAM/Oslo · N26 SCD), **não contra Ari, cotistas ou sócios**. A recomendação é a **tripla impetração simultânea** com valores diferenciados:

- **MS-A · BTG · R\$ 31.925.193,31** · probabilidade 65-80% — maior solidez técnica;

- **MS-B · FRAM/Oslo · R\$ 42.428.357,32 (subsidiário R\$ 84.856.714,65)** · probabilidade 55-70%;
- **MS-C · N26 SCD · obrigação de fazer + bloqueio identificado** · probabilidade 70-85% — atalho técnico de menor resistência.

Para os polos que não admitem MS (Ari, cotistas, sócios), as vias adequadas — **execução de fraude · tutela de urgência · incidente de desconsideração · medidas protetivas patrimoniais LMP 24 · notícia-crime** — já estão consolidadas nos pacotes recomendados nos Docs 64, 65, 66, 67 e 68.

IX — RESERVA TÉCNICA

Reserva técnica. Instrumento técnico de apoio à decisão (CPC art. 472). Análise sob CF art. 5º LXIX e LXX · Lei 12.016/2009 · jurisprudência consolidada do STJ e STF. Tipificações em tese (CF art. 5º LVII). Banca habilitada deve verificar (i) a cópia integral da ordem judicial específica de 26/05/2023; (ii) certidão de objeto e pé do Proc. 0001112-97; (iii) atualidade da inércia documentada — antes da impetração. As probabilidades indicadas refletem análise técnica baseada em jurisprudência consolidada e particularidades documentais do caso · não constituem garantia de resultado. Anexa-se ao acervo 00-68 como Doc 69 — sucede o Doc 68.

X — SUBSCRIÇÃO

São Paulo, junho de 2026.

Dra. MICHELE P. HILGENBERG — OAB/SC 41.607

Dr. LUIZ CARLOS GUIESELER JUNIOR — OAB/PR 44.937

Patronos constituídos de Millena Onesti Gorenstein.

Procuração matriz de 03/06/2026 (gov.br) · sociedades individuais CNPJ 50.470.567/0001-08 e 10.544.554/0001-03. Redação técnica em coautoria com a constituinte, em substituição de patrocínio nos termos do CPC art. 112.